

Ce qui est *légal* est-il nécessairement légitime ?

Cette leçon transverse croise État, Justice et Droit. Le prof traite le droit (qui n'est pas une notion officielle) comme articulation entre l'État qui le pose et la justice qui l'évalue. 4 moments : lettre vs esprit de la Loi → le pouvoir fait le droit → contrat social → équité (Rawls). Pour les fiches notionnelles : État, Justice.

Problématique pivot

Ce qui est légal est-il nécessairement légitime ? Qu'est-ce que l'équité ? Dans quelle mesure la désobéissance civile se distingue-t-elle de la pure action hors-la-loi ?

Épigraphe : *Dura lex, sed scripta est* — « La loi est dure mais elle est écrite. »

Étymologies clés

- **Justitia** = *Jus* (droit objectif / subjectif ≈ liberté) + *Jussum* (obligation ≈ devoir).
- **Status** : institué, qui demeure (≠ gouvernement, ≠ nation).
- **Persona** : masque qui dissimule + augmente la voix (→ *augeo* → autorité). La souveraineté est représentation.
- **Princeps** → principe.

Allégorie de la justice : balance (équilibre, délibération) / bandeau (impartialité, libre-arbitre du juge) / glaive (sanction mesurée).

I La lettre & l'esprit de la Loi : le droit non écrit fonde le droit écrit

THÈSE DE LA PARTIE I

Il existe une **justice naturelle**, antérieure aux lois positives. L'équité est l'**interprétation** qui adapte la loi au cas singulier. *Summum jus, summa injuria* : appliquer mécaniquement la loi est souvent injuste.

A. Le droit écrit imite un droit non écrit

- **Aristote** (*Éthique à Nicomaque* V) : distinction justice **légale** / **naturelle** ; justice **commutative** (égalité arithmétique des échanges) / **distributive** (égalité géométrique selon mérite).
- **Montesquieu** (*De l'Esprit des Lois*, I, 1) : « Les rapports d'équité [existent] avant la loi positive. » Distinction liberté politique (de droit) / liberté civile (de fait) / liberté philosophique. **Séparation des 3 pouvoirs** : « le pouvoir arrête le pouvoir ».

B. L'équité (Thomas d'Aquin, Cicéron, Antigone)

Thomas d'Aquin (*Somme théologique*) : distinction **lettre** / **esprit de la loi**. Exemple du fou et de l'épée : restituer l'épée à un fou serait obéir à la lettre (« il faut rendre ce qu'on a emprunté ») contre l'esprit (« protéger les innocents »).

Summum jus, summa injuria. — Justice parfaite = parfaite injustice.

CICÉRON · DES DEVOIRS

Sophocle (*Antigone*) : piété contre interdit politique de Créon — la « loi non écrite » des dieux contre la loi humaine.

C. Les définitions de l'égalité = principes de l'équité

- **Platon** (*République*) : la justice = rétribuer chacun selon son lot propre.
- **Grotius** (*Du Droit de la Guerre et de la Paix*) : **droits naturels inaliénables** (propriété, opinion, entreprise, mouvement) + devoirs corollaires (tenir promesses, honorer contrats). *Oikéiôsis* stoïcien.
- **Justinien** (*Code*, 529) : *Jus suum cuique tribuere* — donner à chacun ce qui lui revient.

Transition : Pascal (*Pensées*) — l'esprit de la Loi est obligation imparfaite, il faut une force.

Justice sans force est impuissante ; force sans justice est tyrannique. [...] Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.

PASCAL · PENSÉES

II Le pouvoir fait le droit (le renversement machiavélien)

THÈSE DE LA PARTIE II

La légitimité n'est pas antérieure au pouvoir, elle est **produite par lui**. Le pouvoir est moins force réelle qu'**apparence** de force, intériorisée par les sujets (servitude volontaire).

A. La virtuosité du souverain (Machiavel)

Machiavel (*Le Prince*, ch. VII et XVIII ; *Discours sur la première Décade de Tite-Live*) :

- *Virtù* (vertu politique, distincte de la vertu morale) / *Fortune* (occasions).
- La politique précède le droit et la morale.
- **Lion & Renard** (centaure Chiron) : le prince doit savoir être lion (force) et renard (ruse).
- **César Borgia** / **Rémy d'Orque** : exemple d'efficacité cruelle puis désaveu public.

B. Pouvoir = apparence de force

- **Hobbes** (*Léviathan*) : *Auctoritas non veritate facit legem* — c'est l'autorité, non la vérité, qui fait la loi.
Léviathan = monstre biblique qui annonce/empêche l'apocalypse.
- **La Boétie** (*Discours de la servitude volontaire*, 1574) : **chaîne de commandements** (5-6 → 600 → 6000...) qui font tenir un pouvoir tyrannique. La tyrannie est servitude *consentie*.

C. Quel est le meilleur gouvernement ?

Polybe (*Histoires*) : **anacyclose** — cycle des régimes politiques.

- Monarchie → Despotisme → Aristocratie → Oligarchie → Démocratie → Ochlocratie (foule) → retour à la Monarchie
- **Régime mixte romain** = équilibre des 3 régimes (consuls/Sénat/peuple)

Transition : raison d'État, dictature romaine, César.

III L'État de droit suppose un Contrat social (Rousseau)

THÈSE DE LA PARTIE III

L'État de droit promeut l'**autonomie politique**. Le citoyen, en obéissant à la loi qu'il a faite, reste libre.
Mais le contrat peut dériver vers le **totalitarisme** (« on le forcera à être libre »).

Rousseau · le contrat social

Rousseau (*Du Contrat social*) :

- **Volonté générale** (qui veut l'intérêt commun) ≠ **volonté de tous** (somme des intérêts particuliers).
- Aliénation totale au peuple souverain → chacun n'obéit qu'à soi-même.
- Double identité : citoyen (actif, législateur) / sujet (passif, obéit).
- État = *ens rationis* (être de raison, à la manière de Spinoza).

Chacun, en se donnant à tous, ne se donne à personne. [...] Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera à être libre.

ROUSSEAU · DU CONTRAT SOCIAL (1762)

Dérive totalitaire : la Terreur (1793, Tribunal du Salut Public), procès staliniens, Inquisition. Critiques du contrat : pétition de principe, robinsonnade.

Mirabeau à la Constituante : « Nous sommes ici par la volonté du Peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. »

IV L'équité est la défense des minorités

THÈSE DE LA PARTIE IV

Ni utilitarisme tyrannique de la majorité (Mill), ni volonté générale écrasante — mais **procédure équitable** qui protège les minorités (Rawls, voile d'ignorance, principe de différence).

A. L'utilitarisme (Bentham, Stuart Mill)

Bentham : « Chacun doit compter pour un, personne ne doit compter pour plus d'un. » **Stuart Mill** (*L'Utilitarisme*, 1863) : démocratie libérale, calcul d'intérêt = plus grand bonheur du plus grand nombre.

Critiques : tyrannie de la majorité, problème du pluralisme éthique, impossibilité de quantifier des plaisirs hétérogènes.

B. Rawls · justice procédurale (1971)

Rawls (*Théorie de la justice*) propose une approche **déontologique** opposée à l'utilitarisme :

- **Voile d'ignorance** : imagine qu'on ne sait pas la place qu'on occupera dans la société. Quelles règles choisirait-on ?
- **Principe d'égalité** : libertés de base également garanties.
- **Principe de différence** : les inégalités ne sont justes que si elles bénéficient aux plus défavorisés + égalité des chances.

Les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon qu'elles soient au plus grand bénéfice des plus désavantagés.

RAWLS · THÉORIE DE LA JUSTICE (1971)

- Trois types de justice procédurale : **parfaite / imparfaite / pure**.
- Position originelle = expérience de pensée pour fonder les principes.

La désobéissance civile

Thoreau (*La Désobéissance civile*) : refus pacifique d'obéir à des lois injustes. Lignée : Socrate, Gandhi, M. L. King, Rosa Parks. Suppose que la **légitimité morale** prime sur la légalité.

Conclusion conjointe

CONCLUSION DU PROF

Rawls concilie **équité** (droit naturel, partie I) et **État de droit** (contrat social, partie III) en évitant à la fois le totalitarisme et l'utilitarisme. Le légal et le légitime ne se confondent pas, mais ne s'opposent pas non plus : ils sont en **tension**, et c'est cette tension qui fait l'effort de la civilisation.

5 citations pivots à mémoriser

Summum jus, summa injuria.

CICÉRON · DES DEVOIRS

Justice sans force est impuissante ; force sans justice est tyrannique.

PASCAL · PENSÉES

Auctoritas non veritate facit legem. — C'est l'autorité, non la vérité, qui fait la loi.

HOBBS · LÉVIATHAN

On le forcera à être libre.

ROUSSEAU · DU CONTRAT SOCIAL (1762)

Les inégalités [...] au plus grand bénéfice des plus désavantagés.

RAWLS · THÉORIE DE LA JUSTICE (1971)

Sujets- bac

- Le juste se confond-il avec le légal ?
- L'État est-il l'ennemi de la liberté individuelle ?
- Une société juste est-elle nécessairement une société égalitaire ?

- Faut-il toujours obéir à la loi ?
- Doit-on tout attendre de l'État ?
- L'État de droit est-il le meilleur des régimes ?

• Pièges à éviter

- Confondre **État**, **gouvernement**, **nation**.
- Confondre **légal** et **légitime**.
- Confondre **force** et **pouvoir** (le pouvoir est *apparence* de force).
- Réduire Machiavel à « la fin justifie les moyens » : c'est plus subtil (virtù / fortune).
- Confondre **volonté générale** (Rousseau) et **majorité** (utilitarisme).
- Présenter les contractualistes comme un bloc : Hobbes, Locke, Rousseau ont des théories *incompatibles*.
- Oublier que Rawls est une **réponse** à l'utilitarisme (voile d'ignorance protège les minorités).

• Transversalités

Liberté (civile, politique)

Devoir (envers la loi)

Bonheur (utilitarisme)

Travail (justice distributive)

Religion (Antigone, laïcité)

Conscience (libre-arbitre du juge)